obligado deberá sujetarse a las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico establecerá el procedimiento y el mecanismo informático para la carga del acta de aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos para los sujetos obligados que no cuenten con organismos de control específicos.

Las entidades de control y supervisión, a petición de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberán remitir la información sobre los sujetos obligados que hayan registrado el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y realizarán el control ex post correspondiente.

Asimismo, las entidades de control y supervisión publicarán en sus páginas web una guía para la implementación del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Artículo 30.- Medidas que deben aplicar los sujetos obligados.- Sin perjuicio de la información específica que la Unidad de Análisis Financiero y Económico establezca en las respectivas estructuras de reporte emitidas para cada sector, los sujetos obligados deberán registrar obligatoriamente la información de sus clientes, sean estos personas naturales, jurídicas o estructuras jurídicas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico podrá requerir toda la información necesaria a los sujetos obligados, instituciones públicas y personas naturales, jurídicas o estructuras jurídicas, en virtud de la atribución expresa de la Ley, sobre asuntos atinentes a los reportes que recibe para el cumplimiento de sus funciones.

Los sujetos obligados, deberán requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables, la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil, domicilio habitacional y ocupacional, de sus clientes permanentes u ocasionales, incluidos los expedientes de cuentas y correspondencia comercial.

Para este efecto, deberán registrar, al menos, la siguiente información:

1. **De todos sus clientes:**

    1.1.Persona Natural:

a) Nombres y apellidos completos;
b) Registro Único de Contribuyentes actualizado (RUC), en caso de tenerlo;
c) Registro Único de Proveedores actualizado (RUP), en caso de tenerlo;
d) Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);
e) Número de cédula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de identificación en caso de persona extranjera;
f) Actividad ocupacional y/o cargo;
g) Ingreso mensual;
h) Sexo;
i) Nacionalidad;
j) Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional); y,
k) Correos electrónicos personales.

1.2.Persona Jurídica:

a) Razón social;
b) Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado;
c) Registro Único de Proveedores actualizado (RUP), en caso de tenerlo;
d) Nacionalidad;
e) Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);
f) Actividad económica;
g) Ingresos mensuales;
h) Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional);
i) Correos electrónicos institucionales y personales de sus representantes legales;
j) Detalle de los accionistas: si los accionistas son personas jurídicas se deberá obtener la información hasta llegar a las personas naturales, de quienes se detallará la información requerida en el numeral 1.1. de este artículo; y,
k) Para fideicomisos, deberán considerar, a más de la información que consta desde el literal a) al i) de ser el caso, toda la información que identifique al fideicomitente, fiduciario, beneficiarios, clase de fideicomisos, hasta llegar a las personas naturales que ejerzan el control efectivo y definitivo sobre el mismo.

1.2.1. Información del representante legal o apoderado de la persona jurídica:

a) Nombres y apellidos completos;
b) Número de cédula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de identificación en caso de persona extranjera;

c) Sexo;
d) Nacionalidad;
e) Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);
f) Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional);
g) Correos electrónicos personales e institucionales; y,
h) Nombramiento y/o escritura pública del poder respectivo.

1.3.Beneficiarios finales de la operación o transacción:

a) Nombres y apellidos completos o razón social del cliente;
b) Sexo;
c) Nacionalidad;
d) Cédula de identidad para ecuatorianos, pasaporte o documento de identificación en caso de persona extranjera;
e) Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);
f) Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional);
g) Correos electrónicos personales e institucionales; y,
h) Registro Único de Contribuyentes (RUC) actualizado para el caso de personas jurídicas.

1.4.Transacción:

a) Valor de la operación, transacción económica, acto o contratos realizados;
b) Fecha de su realización;
c) Moneda con la que se realizó la transacción;
d) Ciudad y fecha de pago; y,
e) Forma, medio y soporte de pago.

2. De las personas expuestas políticamente:

El sujeto obligado examinará si el cliente posee esta característica y de ser el caso, solicitará información adicional como:

a) Nombre de la institución donde labora, cargo que desempeña y dirección laboral (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);
b) Dirección domiciliaria (provincia, ciudad, cantón, parroquia, sector, calle principal, numeración, calle secundaria y referencia);

c) Números telefónicos de contacto (celular y/o convencional);
d) Correos electrónicos personales e institucionales;
e) Ingresos mensuales;
f) Fecha del nombramiento de designación;
g) Fecha de culminación del cargo (de no estar en funciones);
h) Otra información que considere necesaria.

Los sujetos obligados deberán aplicar procesos de debida diligencia reforzada a las personas expuestas políticamente, así como a su cónyuge o pareja en unión de hecho, familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y, sus colaboradores directos según lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 31.- Debida diligencia. - Las medidas de debida diligencia que deberán aplicar los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico se sujetarán a las disposiciones emitidas por el respectivo organismo de control al que se encuentren sujetos con relación a las siguientes políticas y dependiendo el sector:

1. Conozca a su cliente;
2. Conozca a su empleado;
3. Conozca a su mercado;
4. Conozca a su corresponsal;
5. Conozca a su proveedor; y,
6. Conozca a su accionista o socio.

El sujeto obligado, a través de la debida diligencia del cliente, deberá identificar al beneficiario final como la persona natural que posea directa o indirectamente como propietaria o destinataria, recursos o bienes o tienen el control de un cliente, y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza la transacción. Esto incluye también a las personas naturales que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica o una estructura jurídica.

Los sujetos obligados deben mantener los registros de información durante los diez (10) años posteriores a la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.

Los sujetos obligados, incluidos los representantes legales, cónyuges o parejas de unión de hecho, deberán mantener cuentas y operaciones de forma nominativa, por lo que no podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas de carácter anónimo, ni tampoco autorizar o realizar transacciones u operaciones que no tengan carácter nominativo.

Artículo 32.- Tratamiento de datos personales.- El sujeto obligado, en cumplimiento de su obligación legal de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, se encuentra legítimamente autorizado para el tratamiento de datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y demás normativa aplicable, garantizando su confidencialidad, seguridad y uso exclusivo para los fines de prevención y detección del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Por ello, las personas naturales, jurídicas o estructuras jurídicas deberán proporcionar la información al sujeto obligado o su tercero encargado, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza.

Artículo 33.- Dependencia de terceros y/o proveedores externos de debida diligencia.- Los sujetos obligados que dependan de terceros o contraten proveedores externos para la ejecución de medidas de debida diligencia a los clientes o administrados, deberán implementar mecanismos idóneos que garanticen el tratamiento adecuado de la información por parte de los terceros, garantizando su reserva y confidencialidad, así como también deberán acatar las guías y protocolos que establezca para su efecto la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Sección III
Control, monitoreo y capacitación a los sujetos obligados

Artículo 34.- Control.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico en ejercicio de sus facultades de regulación, vigilancia, intervención, control y supervisión a los sujetos obligados que no tengan entidades de control específicas, en aplicación del enfoque basado en riesgos, podrá utilizar cualquier modalidad, mecanismo, metodología o instrumentos de control, *in situ* o *extra situ*, considerando las mejores prácticas y el requerimiento de la documentación que se considere necesaria para sus análisis, en cualquier soporte, relacionado con el negocio o con las actividades controladas o disponer la práctica de cualquier otra acción o diligencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Los actos de control gozarán de la presunción de legalidad, tendrán fuerza vinculante y empezarán a regir desde la fecha de su notificación y por el tiempo que determine la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Artículo 35.- Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.- Los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico deberán observar los procedimientos que se expidan para la implementación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de